Office fédéral de l'environnement OFEV
Division Bruit et vibrations
3003 Berne

Berne, le 1 juillet 2026

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public, 1000 Lausanne 14

OBSERVATIONS

dans la cause 1C_412/2026, à la demande du Tribunal fédéral du 12 mai 2026

1. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a été invité à se prononcer sur les aspects relevant du droit fédéral de la protection contre le bruit (art. 11 LPE, art. 7 et annexe 6 OPB).

2. La zone dans laquelle se trouve le projet est colloquée en degré de sensibilité II. S'agissant du bruit de l'industrie et des arts et métiers au sens de l'annexe 6 OPB, la valeur de planification applicable est de 45 dB(A) de nuit au droit des locaux à usage sensible au bruit les plus proches, la valeur limite d'immission de 50 dB(A) et la valeur d'alarme de 55 dB(A). Les pompes à chaleur air-eau extérieures constituent des installations fixés au sens de l'art. 7 OPB, dont le bruit s'apprécie, en pratique, par analogie avec les critères de l'annexe 6 OPB.

2a. L'OFEV rappelle que l'évaluation du bruit d'une installation technique de ce type dépend de trois paramètres principaux : la puissance acoustique de la source, telle qu'indiquée par le fabricant, la distance entre la source et le local à protéger, et les corrections liées au mode de fonctionnement de l'appareil (tonalité, caractère impulsif, durée de fonctionnement nocturne). Une erreur sur l'un de ces paramètres, en particulier sur la distance, se répercute directement et de manière significative sur le résultat du calcul.

3. Le rapport du bureau Hofstetter Ingenieurbureau AG du 18 mars 2026 (Pièce 209) retient un niveau d'immission de 44 dB(A) de nuit, sur la base d'une distance source-récepteur de 9,5 m. L'OFEV constate toutefois que le plan de situation du dossier cantonal (Pièce 203) situe l'implantation effective des appareils à 8,0 m du point de réception retenu, et non à 9,5 m. En corrigeant le calcul de propagation pour cette distance plus courte, le niveau d'immission nocturne doit être estimé à environ 47 dB(A), soit une dépassement de 2 dB(A) de la valeur de planification.

3a. Cet écart n'est pas négligeable : un dépassement de 2 dB(A) au-delà de la valeur de planification signifie, en pratique, que l'installation ne satisfait pas aux exigences du principe de précaution de l'art. 11 al. 2 LPE, indépendamment de toute question de proportionnalité. L'OFEV ne peut donc pas confirmer, en l'état du dossier, la conformité acoustique du projet telle que retenue par l'autorité précédente.

4. L'art. 7 al. 3 OPB, entre en vigueur en 2023, dispense l'exploitant d'une nouvelle pompe à chaleur air-eau de réduire ses émissions d'au moins 3 dB(A) lorsque cette réduction ne peut être obtenue qu'au prix de plus de 1 % des coûts d'investissement de l'installation. Cette exception ne trouve toutefois application que pour autant que les immissions respectent par ailleurs la valeur de planification ; si celle-ci est dépassée, comme le calcul au point 3 ci-dessus le suggère, c'est le régime ordinaire de limitation des émissions à la source (art. 11 al. 2 LPE, art. 7 al. 1 let. a OPB) qui s'applique pleinement, sans que le seuil de disproportion de l'art. 7 al. 3 OPB puisse être invoqué pour s'y soustraire.

4a. Le devis produit par les intimés (Pièce 101), relatif au coût d'un capotage acoustique renforcé, n'est ainsi déterminant que dans l'hypothèse où la valeur de planification serait respectée. Dans

le cas contraire, la question n'est plus de savoir si une réduction supplémentaire, au sens de l'art. 7 al. 3 OPB, serait disproportionnée, mais bien si l'installation, dans sa configuration actuelle, peut être autorisée en l'état.

5. L'OFEV ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer avec certitude laquelle des deux distances (8,0 m ou 9,5 m) correspond à l'implantation définitive des appareils, ni si d'autres mesures d'atténuation (écran acoustique, choix d'un appareil moins bruyant, orientation différente) seraient disponibles à un coût proportionné. Il recommande qu'un rapport acoustique actualisé, fondé sur l'implantation réellement exécutée, soit établi avant toute mise en service, et que sa conformité à l'annexe 6 OPB soit vérifiée par le service cantonal compétent.

5a. L'OFEV n'a pas de position à prendre sur les autres griefs soulevés par les recourants, qui relèvent du droit cantonal et constitutionnel, et laisse au Tribunal fédéral le soin d'apprécier les conséquences procédurales du point qui précède sur l'issue de la cause.

Barbara Steiner

Cheffe de la section Bruit industriel et des chantiers, OFEV